

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8947/2542

บริษัทมิตซูบิชิ แอนด์ ไฟร์อินชัวร์รัน
ซ์ จำกัด

โจทก์

บริษัทสินธนาโชติ จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทไทยเชาชน จำกัด

จำเลยร่วม

ป.พ.พ. มาตรา 625

ป.วิ.พ. มาตรา 27

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 3, มาตรา 6, มาตรา 18, มาตรา
58

จำเลยที่ 1 ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 2 ให้บรรจุสินค้าที่ขนส่งเข้าตู้คอนเทนเนอร์แล้ว จำเลยที่ 1 ยังได้รับมอบหมายให้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จากลานบรรจุสินค้าของจำเลยที่ 1 ไปยังท่าเรือกรุงเทพ พฤติการณ์ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขนส่งร่วมกับจำเลยที่ 2 แล้วเมื่อความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งเกิดขึ้นในระหว่างความดูแลของจำเลยทั้งสองและเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองในฐานะ ผู้ขนส่งร่วมย่อมต้องรับผิดชอบร่วมกันในความเสียหายดังกล่าว

พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 3 บัญญัติว่า "หน่วยการขนส่ง" หมายความว่า หน่วยแห่งของที่ขนส่งทางทะเลซึ่งนับเป็นหนึ่ง และแต่ละหน่วยอาจทำการขนส่งไปตามลำดับได้ เช่น กระสอบ ชัน ถัง ตู้ ม้วน ลัง ลูก ห่อ หีบ อัน หรือหน่วยที่ใช้เรียกชื่ออย่างอื่น สินค้าที่ขนส่งเป็นขดลวดสแตนเลสและแยก

บรรจุใส่ไว้ในลังไม้ รวมทั้งหมดจำนวน 130 ลัง แต่ละลังย่อมถือเป็นหน่วยการขนส่ง แม้สินค้าทั้งหมดจะแยกบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์จำนวนรวม 5 ตู้ ก็ไม่ถือว่าตู้คอนเทนเนอร์เป็นหน่วยการขนส่ง

ความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งทางบก จึงไม่อาจนำบทบัญญัติในส่วนที่ เกี่ยวข้องข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งและการคิดค่าเสียหายตามมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล มาใช้คำนวณค่าเสียหายของสินค้าได้ แต่ต้องนำ ป.พ.พ. มาตรา 625 ว่าด้วย การรับขนของมาใช้บังคับเมื่อไม่ปรากฏตามใบตราส่งที่จำเลยที่ 2 เป็นผู้ออกหรือในเอกสารหลักฐานแห่งสัญญารับขนอื่นใดว่ามีข้อตกลงจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง และผู้ส่งได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในการจำกัดความรับผิดชอบนั้นด้วยแต่อย่างใด จำเลยทั้งสองจึงต้อง รับผิดชอบในความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งเต็มจำนวน

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรับโอนคดีนี้ตามมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ มาพิจารณาจนมีคำพิพากษาวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้ว ในระหว่างการพิจารณาไม่มีคู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างว่าศาลทรัพย์สิน ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ การที่จำเลยทั้งสองเพิกหยิบยกปัญหา ดังกล่าวขึ้นมาอุทธรณ์จึงเป็นการล่วงเลยเวลาที่จะหยิบยกปัญหาเกี่ยวกับอำนาจพิจารณาพิพากษาขึ้นมาเป็นข้ออุทธรณ์

แม้หากคดีนี้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง แต่การที่จำเลยทั้งสองได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาตั้งแต่วรรณคดีโจทก์และจำเลยร่วมร้องขอให้โอนคดีนี้และสืบพยานหลักฐานของจำเลยทั้ง

สองในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมาจนเสร็จสิ้นโดย
มิได้ยก เรื่องอำนาจศาลขึ้นโต้แย้ง ถือได้ว่าเป็นการให้สัตยาบันแก่การดำเนิน
กระบวนการพิจารณาพิศาล ดังนั้นจำเลยทั้งสองจึงไม่อาจยกปัญหาเรื่องอำนาจศาลขึ้น
อ้างในชั้นอุทธรณ์ได้ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน
2,387,482 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินจำนวน
2,260,338 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองและจำเลยร่วมให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยทั้ง
สองร่วมกันชำระเงินจำนวน 2,260,338 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2537 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้องสำหรับ
จำเลยร่วม

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อ
เท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เมื่อประมาณต้นเดือนเมษายน 2537 บริษัทนิปปอนเซ
เชน จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น ผู้รับตราส่งได้ส่งซื้อขดลวดสแตนเลสจากจำเลยร่วมผู้ส่ง
จำนวน 130 ลัง น้ำหนักสุทธิจำนวน 86,343.60 กิโลกรัม ในระบบ ซี. ไอ. เอฟ.
(C.I.F.) จำเลยร่วมได้เอาประกันภัยสินค้าดังกล่าวไว้แก่โจทก์ในวงเงินจำนวน

296,046 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสาระสำคัญว่า หากสินค้าขดลวดนั้นสูญหายหรือเสียหายระหว่างการขนส่ง โจทก์จะต้องชดใช้ราคาหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้รับตราส่ง และจำเลยร่วมได้ว่าจ้างจำเลยที่ 2 ให้ขนส่งสินค้าจากกรุงเทพมหานครไปส่งมอบแก่ผู้ซื้อที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ในระบบ ซี. เอฟ. เอส. (C.F.S.) ต้นทาง ซี. วาย. (C.Y.) ปลายทาง เมื่อบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต จำนวน 4 ตู้ ที่ลานบรรจุสินค้าของจำเลยที่ 1 พนักงานของจำเลยที่ 1 ได้ขั้บรดยกตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง 4 ตู้ ดังกล่าวไปวางยังลานพักสินค้า ปรากฏว่าขณะยกตู้คอนเทนเนอร์หมายเลข วายเอสเอ 293018 ซึ่งต้องบรรจุสินค้าจำนวน 30 ลัง น้ำหนักจำนวน 20,570.8 กิโลกรัม แต่ได้มีการบรรจุสินค้าจำนวน 32 ลัง มีน้ำหนักจำนวน 28,491.5 กิโลกรัม ซึ่งเกินกว่าปกติจำนวนถึง 7,920.7 กิโลกรัม เป็นเหตุให้รถยกพลิกคว่ำ ตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวตกกระแทกกับพื้นได้รับความเสียหาย ได้มีการนำสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวออกมาและบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ใหม่ขนาด 40 ฟุต หมายเลขทีอาร์แอลยู 4121857 และขนาด 20 ฟุต หมายเลข จีเอสทียู 4171774 และจำเลยที่ 2 ได้ขนส่งสินค้าทั้งหมดไปส่งให้แก่บริษัทนิปปอนเซเซ่น จำกัด ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว ปรากฏว่าสินค้าจำนวน 32 ลัง ที่บรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ที่ตกกระแทกกับพื้นได้รับความเสียหาย โจทก์ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทนิปปอนเซเซ่น จำกัด ผู้ตราส่งแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2537 เป็นเงินจำนวน 2,260,338 บาท

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองเป็นข้อแรกว่า จำเลยที่ 2 รับมอบสินค้าที่ขนส่งไว้ในความดูแลก่อนบรรจุสินค้าดังกล่าวเข้าตู้คอนเทนเนอร์หรือไม่ และจำเลยทั้งสองมีหน้าที่บรรจุสินค้าของจำเลยร่วมเข้าตู้คอนเทนเนอร์หรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ยุติข้างต้นว่า จำเลยร่วมได้ว่าจ้างจำเลยที่ 2 เป็นผู้ขนส่งสินค้าในระบบ ซี. เอฟ. เอส. ต้นทาง ซี. วาย. ปลายทาง การขนส่งระบบ ซี. เอฟ. เอส. ต้นทาง หมายความว่า ผู้ส่งสินค้าคือจำเลยร่วมมีหน้าที่นำสินค้าไปส่งให้แก่บริษัทเรือจำเลยที่ 2 ผู้ขนส่ง ณ ลานบรรจุสินค้าตามที่จำเลยที่ 2 กำหนดจำเลยที่ 2

ผู้ขนส่งมีหน้าที่นำสินค้าดังกล่าวบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้เตรียมเอาไว้ บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำสินค้าของจำเลยร่วมจำนวนทั้ง 130 หีบห่อ จากโรงงานของจำเลยร่วมไปยังลานบรรจุสินค้าของจำเลยที่ 1 และส่งมอบสินค้าทั้งหมดให้แก่จำเลยที่ 1 โดยมีพนักงานของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงชื่อรับสินค้าไว้ตามใบส่งปล่อยสินค้าเอกสารหมายเลข จ.17 จำเลยร่วมเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างบรรจุสินค้าให้แก่บริษัทโทวงฮก เอเยนซี จำกัด ตัวแทนของจำเลยที่ 2 ผู้ขนส่ง และจำเลยที่ 2 มอบหมายให้จำเลยที่ 1 ทำการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ โดยจำเลยที่ 1 จะเรียกเก็บเงินค่าจ้างบรรจุสินค้าจากจำเลยที่ 2 ที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า การขนส่งระบบ ซี. เอฟ. เอส. หมายความว่า ผู้ส่งสินค้าต้องนำสินค้าไปบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ที่คลังสินค้าหรือสถานีของผู้ประกอบการคอนเทนเนอร์ ไม่ได้หมายความว่า เป็นหน้าที่ของผู้ขนส่งที่จะต้องบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์นั้น จำเลยทั้งสองไม่มีพยานหลักฐานมานำสืบสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของตน จึงยังไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่า ตามสัญญาฉบับของทางทะเลระหว่างจำเลยรวมกับจำเลยที่ 2 นั้น จำเลยรวมมีหน้าที่นำสินค้าไปส่งมอบให้แก่จำเลยที่ 2 ที่ลานบรรจุสินค้าของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 มีหน้าที่บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ และจำเลยที่ 2 ได้มอบหมายให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์แทน ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้รับมอบสินค้าที่ขนส่งไว้ในความดูแล ก่อนที่จะมีการบรรจุสินค้าดังกล่าวเข้าตู้คอนเทนเนอร์และจำเลยทั้งสองมีหน้าที่บรรจุสินค้านั้นเข้าตู้คอนเทนเนอร์

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขนส่งร่วมกับจำเลยที่ 2 หรือผู้ขนส่งอื่นหรือไม่ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 1 มิได้เป็นคู่สัญญากับผู้ส่งของ และจำเลยที่ 2 มิได้มอบหมายให้จำเลยที่ 1 ทำการขนส่งทางทะเลช่วงระยะทางช่วงใดช่วงหนึ่ง จำเลยที่ 1 มิได้เป็นผู้ออกไปตราส่งหรือได้รับค่าระวางในการขนส่ง จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่นนั้น เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะไม่

ได้ความว่าจำเลยที่ 1 ทำสัญญารับขนของทางทะเลกับจำเลยร่วมผู้ส่งสินค้าตาม คำฟ้อง จำเลยที่ 1 จึงไม่มีหน้าที่ออกไปตราส่งก็ตาม แต่ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล เอกสารหมาย จ.13 จำเลยที่ 1 มีวัตถุประสงค์ในการขนส่งสินค้าด้วย จำเลยที่ 1 มีหน้าที่ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าที่ขนส่งไปยังท่าเรือกรุงเทพด้วย ข้อเท็จจริงย่อมฟังได้ว่านอกจากจำเลยที่ 1 ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 2 ให้บรรจุสินค้าที่ขนส่งเข้าตู้คอนเทนเนอร์แล้ว จำเลยที่ 1 ยังได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 2 ผู้ขนส่งให้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้านี้ดังกล่าวตามสัญญารับขนของทางทะเลระหว่าง จำเลยร่วมกับจำเลยที่ 2 จากลานบรรจุสินค้าของจำเลยที่ 1 ไปยังท่าเรือกรุงเทพ พฤติการณ์ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวถือว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขนส่งร่วมกับจำเลยที่ 1 แล้ว

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งเกิดขึ้นใน ระหว่างความดูแลของจำเลยทั้งสองและเกิดจากความผิดหรือประมาทเลินเล่อของ จำเลยทั้งสองหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่า ความเสียหายเกิดขึ้นหลังจากการบรรจุ สินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้ว ตู้คอนเทนเนอร์หมายเลข วายเอสเอเอ 293018 ตกลงกับพื้นขณะรถยกยกตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวเพื่อไปวางที่ลานพัก สินค้า จำเลยที่ 1 ได้รับมอบสินค้าที่ขนส่งจากจำเลยที่ 2 แล้วนำมาบรรจุเข้าตู้ คอนเทนเนอร์ตามที่ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 2 ย่อมถือว่าความเสียหายของ สินค้าดังกล่าวเกิดขึ้นขณะอยู่ในความดูแลของจำเลยทั้งสอง นอกจากนี้ข้อเท็จจริงยัง ฟังได้ต่อไปว่า สาเหตุที่ตู้คอนเทนเนอร์หมายเลข วายเอสเอเอ 293018 ตกกระแทก กับพื้นเป็นเพราะการบรรจุสินค้าที่ขนส่งมากจนมีน้ำหนักเกินไปถึงจำนวน 7,920.7 กิโลกรัม เมื่อรถยกยกตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวทำให้รถยกพลิกคว่ำและตู้ คอนเทนเนอร์ตกกระแทกกับพื้น สินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ได้รับความเสียหาย ส่วนที่จำเลยทั้งสองมีบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของนายชำนาญมาเป็นพยาน หลักฐานยืนยันว่า นายวิชัย ตัวแทนของจำเลยร่วมเป็นผู้สั่งการให้กรรมกรของ

บริษัท เค แอนด์ ชันบิซิเนสเซอร์วิส จำกัด ลำเลียงสินค้าที่ขนส่งเข้าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมด โดยจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย และเมื่อตู้คอนเทนเนอร์ตกกระแทกกับพื้นจนได้รับความเสียหาย นายวิชัยก็ได้ทำหนังสือยินยอมรับผิดชอบและได้ชำระค่าเสียหายจำนวน 120,000 บาท ให้แก่จำเลยทั้งสองแล้วนั้น เห็นว่า จำเลยทั้งสองมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบรรจุสินค้าที่ขนส่งเข้าตู้คอนเทนเนอร์ตามสัญญารับขนของทางทะเล ขณะเกิดเหตุนายปิติ พนักงานของจำเลยที่ 1 มีหน้าที่ควบคุมการบรรจุสินค้าดังกล่าวเข้าตู้คอนเทนเนอร์และเป็นผู้ลงชื่อในใบบรรจุสินค้าสำหรับสินค้านั้นทั้งหมดในฐานะหัวหน้าผู้ควบคุมการบรรจุสินค้าตามเอกสารหมายเลข 23 แม้ นายวิชัยกรรมการผู้จัดการบริษัท เค. โอ. ทรานสปอร์ต เอเยนซี จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยร่วมจะเบิกความยอมรับว่าบริษัทของตนได้รับการว่าจ้างจากจำเลยร่วมให้เป็นผู้ติดต่อกับจำเลยที่ 2 ขนส่งสินค้าดังกล่าว โดยจองระวางเรือซึ่งต้องคำนวณน้ำหนักและปริมาณของสินค้ากับแจ้งให้จำเลยที่ 2 ทราบว่าจะต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใด จำนวนกี่ตู้ โดยทำเป็นใบรายการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ มีรายละเอียดของสินค้าแต่ละอย่างว่าจะบรรจุไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ใดตามเอกสารหมายเลข 15 ซึ่งจำเลยทั้งสองต้องบรรจุสินค้าที่ขนส่งเข้าตู้คอนเทนเนอร์ให้ตรงกับรายการที่แจ้งไว้ในเอกสารหมายเลข 15 แต่จำเลยที่ 1 มิได้บรรจุสินค้าดังกล่าวเข้าตู้คอนเทนเนอร์ตามรายการที่ได้แจ้งไว้และปฏิเสธว่ามีได้เข้าไปดูแลสั่งการบรรจุสินค้านั้นแต่อย่างใด นายวินิต ผู้จัดการแผนกของบริษัทโหวงฮก เอเยนซี จำกัด ตัวแทนจำเลยที่ 2 ก็เบิกความรับว่าเอกสารหมายเลข 15 เป็นโทรสารส่งถึงนางสาวจันทนาพนักงานของบริษัทของตน โดยระบุว่าสินค้าหีบห่อใดจะบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ใด แม้จะได้ความจากคำเบิกความของนายเผด็จ พยานจำเลยทั้งสองว่าในการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์นั้น โดยทั่วไปจะต้องมีตัวแทนของเจ้าของสินค้ามาควบคุมการบรรจุ แต่นายเผด็จก็เบิกความต่อไปว่า หากเจ้าของสินค้าไม่สนใจ จะไม่ส่งตัวแทนมาก็ได้ แสดงให้เห็นว่าแม้ นายวิชัยตัวแทนของจำเลยร่วม

เจ้าของสินค้าจะมีหน้าที่เป็นผู้กำหนดจำนวน น้ำหนัก และปริมาณของสินค้าที่จะบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ในแต่ละตู้ แต่หน้าที่ในการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดยังคงเป็นของจำเลยทั้งสองอยู่นายวิชัยได้ระบุจำนวนและปริมาณของสินค้าที่จะบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้ตามเอกสารหมายเลข จ. 15 และแจ้งไว้แก่จำเลยที่ 2 แล้ว นายวุฒิ พนักงานของบริษัทเคโวลีน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลและนำสินค้านั้นไปส่งมอบให้แก่จำเลยที่ 1 ที่ลานบรรจุสินค้าของจำเลยที่ 1 เบิกความว่าเมื่อไปถึงลานบรรจุสินค้า พนักงานของจำเลยที่ 1 ได้มาตรวจสอบสินค้า พยานได้เขียนหมายเลขหีบห่อของสินค้าเพื่อบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งสี่ตู้ ลงในใบส่งบรรจุสินค้าเอกสารหมายเลข จ. 15 ตามที่จำเลยร่วมได้กำหนดไว้ ซึ่งตรงกับเอกสารหมายเลข จ. 15 ดังนี้ จำเลยที่ 1 ย่อมมีหน้าที่บรรจุสินค้าดังกล่าวเข้าตู้คอนเทนเนอร์ตามรายการที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข จ. 16 ซึ่งระบุว่า ตู้คอนเทนเนอร์หมายเลข วายเอสเอเอ 293018 จะต้องบรรจุสินค้าตามใบกำกับสินค้าเลขที่ 92 จำนวนทั้งสิ้น 30 หีบห่อ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการบรรจุสินค้าเข้าไปจำนวนถึง 32 หีบห่อ และมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดไว้ นายปิติ เบิกความยืนยันว่า นายวิชัยได้มาเป็นผู้สั่งการบรรจุสินค้าที่ขนส่งด้วยตนเอง แต่นายวิชัยเบิกความปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งการบรรจุสินค้า เมื่อนายปิตีลงชื่อในเอกสารใบบรรจุสินค้าในฐานะหัวหน้าผู้ควบคุมการบรรจุสินค้าดังกล่าวและการบรรจุสินค้าที่ขนส่งเข้าตู้คอนเทนเนอร์ไม่เป็นไปตามที่ตัวแทนเจ้าของสินค้าแจ้งไว้โดยนายวิชัยมิได้ลงชื่อกำกับไว้ นายปิติในฐานะหัวหน้าควบคุมย่อมต้องรับผิดชอบโดยตรง แม้หลังเกิดความเสียหายขึ้นแล้วนายวิชัยจะได้ทำบันทึกยอมรับผิดและรับว่าเป็นผู้ควบคุมการบรรจุและสั่งการในการบรรจุ และลงชื่อในฐานะตัวแทนและสั่งการบรรจุ กับในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ทำการบรรจุ ตามเอกสารหมายเลข จ. 4 ซึ่งต่อมาได้มีการจ่ายเงินจำนวน 120,000 บาท ให้แก่จำเลยทั้งสองก็ตาม แต่นายวิชัยได้เบิกความหักล้างเอกสารนี้ว่า เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายขึ้นแล้ว จำเลยร่วมยืนยันให้ส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อ พยานได้แจ้งให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการบรรจุสินค้าเข้าตู้

คอนเทนเนอร์ใหม่ แต่จำเลยที่ 2 ไม่ยอมมอบใบตราส่งต้องให้พยานวางเงินค่าเสียหายและทำหนังสือยอมรับผิดไว้พยานจึงยอมลงชื่อให้นายปิณฑิพนักงานจำเลยที่ 1 เบิกความรับว่าเป็นผู้เขียนเอกสารหมาย ล. 4 ขึ้นมาและให้นายวิชัยลงชื่อ ข้อความในเอกสารหมาย ล. 4 ปรากฏว่านายวิชัยได้ลงชื่อไว้ในฐานะเป็นผู้สั่งการบรรจุและในฐานะเจ้าหน้าที่บรรจุ ซึ่งหมายถึงว่าจำเลยทั้งสองหรือบุคคลอื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบรรจุสินค้าที่ขนส่งนี้เลย ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติจำเลยทั้งสองมีนายปิณฑิเพียงปากเดียวมาเบิกความยืนยันว่า นายวิชัยเป็นผู้ควบคุมสั่งการบรรจุสินค้าเข้าสู่คอนเทนเนอร์ที่เกิดเหตุยันคำกับนายวิชัยที่ยืนยันว่านายวิชัยไม่ได้อยู่ด้วยในขณะที่สินค้าเข้าสู่คอนเทนเนอร์ดังกล่าว นายปิณฑิเบิกความว่าขณะบรรจุสินค้ามีกรรมกรที่จำเลยที่ 1 จ้างมาจำนวนหลายคน และมีเสมียนบรรจุสินค้าของจำเลยที่ 1 กับเจ้าพนักงานศุลกากรอยู่ด้วย แต่จำเลยทั้งสองก็มิได้นำบุคคลดังกล่าว มาเบิกความเป็นพยานสนับสนุนคำเบิกความของนายปิณฑิ นายวิชัยได้ทำใบรายการบรรจุสินค้าเข้าสู่คอนเทนเนอร์แจ้งไปยังจำเลยที่ 2 แล้ว ตามเอกสารหมาย จ. 15 และจำเลยที่ 1 ก็ทราบแล้ว จึงไม่มีเหตุผลที่นายวิชัยจะไปควบคุมสั่งการบรรจุสินค้าที่ขนส่งเข้าสู่คอนเทนเนอร์ให้แตกต่างไปจากที่ตนได้คำนวณไว้แล้ว พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักให้รับฟังได้ยิ่งกว่าพยานหลักฐานของจำเลยทั้งสองข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าพนักงานจำเลยที่ 1 เป็นผู้ควบคุมสั่งการบรรจุสินค้าที่ขนส่งเข้าสู่คอนเทนเนอร์ โดยมีได้ปฏิบัติตามใบรายการสั่งบรรจุสินค้าเอกสารหมาย จ. 15 และ จ. 16 เมื่อจำเลยที่ 1 ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 2 ให้บรรจุสินค้าเข้าสู่คอนเทนเนอร์หมายเลข วายเอส เอเอ 293018 และบรรจุสินค้าที่ขนส่งเข้าไปเกินกว่าที่กำหนดไว้ จนทำให้มีน้ำหนักมากเกินกว่าปกติและเป็นเหตุให้รถยกตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวพลิกคว่ำ ตู้คอนเทนเนอร์ตกกระแทกกับพื้น ทำให้สินค้าซึ่งบรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ได้รับความเสียหาย ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งเกิดขึ้นในระหว่างความดูแลของจำเลยทั้งสองและเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อ

ของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองในฐานะผู้ขนส่งร่วมกันย่อมต้องรับผิดชอบร่วมกันในความเสียหายดังกล่าว

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบในความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งเพียงใด จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า การขนส่งสินค้าในคดีนี้เป็นการขนส่งในระบบตู้คอนเทนเนอร์ ดังนั้น ตู้คอนเทนเนอร์ย่อมถือเป็นหน่วยการขนส่ง จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบไม่เกินจำนวน 10,000 บาท ต่อ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ คือ รับผิดชอบไม่เกินจำนวน 20,000 บาท นั้น เห็นว่า ตาม พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 3 บัญญัติว่า "หน่วยการขนส่ง" หมายความว่า หน่วยแห่งของที่ขนส่งทางทะเลซึ่งนับเป็นหนึ่ง และแต่ละหน่วยอาจทำการขนส่งไปตามลำพังได้ เช่น กระสอบ ชัน ถัง ตู้ ม้วน ลัง ลูก ห่อ หีบ อัน หรือหน่วยที่เรียกชื่ออย่างอื่น สินค้าที่ขนส่งเป็นขดลวดสแตนเลสและแยกบรรจุใส่ไว้ในลังไม้รวมทั้งหมดจำนวน 130 ลัง แต่ละลังย่อมถือเป็นหน่วยการขนส่ง แม้สินค้าทั้งหมดจะแยกบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์จำนวนรวม 5 ตู้ ก็ไม่ถือว่าตู้คอนเทนเนอร์เป็นหน่วยการขนส่งตามที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์แต่อย่างไรก็ตาม ตามสัญญารับขนของทางทะเล ที่จำเลยที่ 2 ทำไว้กับจำเลยร่วมในคดีนี้ มีการขนส่งทางทะเลและทางบก รวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งตาม พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 6 กำหนดให้นำพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลเท่านั้น คดีนี้ความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งทางบก จึงไม่อาจนำบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งและการคิดค่าเสียหายตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมาใช้คำนวณค่าเสียหายของสินค้าตามที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ได้ แต่ต้องนำ ป.พ.พ. มาตรา 625 ว่าด้วยการรับขนของมาใช้บังคับ ซึ่งมาตรา 625 ดังกล่าวบัญญัติว่า ใบรับ ใบตราส่ง หรือเอกสารอื่น ๆ ทำนองนั้นก็ดี ซึ่งผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งนั้น ถ้ามีข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งประการใด ท่านว่าความนั้นเป็นโมฆะ เว้นแต่ผู้ส่งจะได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้น

หรือจำกัดความรับผิดชอบเช่นนั้น ข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่ปรากฏตามใบตราส่งเอกสาร
หมาย จ. 19 ที่จำเลยที่ 2 เป็นผู้ออกหรือในเอกสารหลักฐานแห่งสัญญาฉบับอื่นใด
ว่ามีข้อตกลงจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งและผู้ส่งได้แสดงความตกลงด้วยชัดเจน
ในการจำกัดความรับผิดชอบนั้นด้วยแต่อย่างใด จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งโดยเต็มจำนวน

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์เป็นข้อสุดท้ายว่า ตามคำฟ้องและข้อเท็จจริงในทาง
พิจารณาปรากฏว่า มูลคดีนี้สืบเนื่องมาจากเหตุละเมิดมิใช่นิติกรรม ศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จึงไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ ตาม
มาตรา 7 (5) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 เห็น
ว่า คดีนี้เดิมได้มีการฟ้องและดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ระหว่างพิจารณามีการจัดตั้งและเปิดทำการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง โจทก์ จำเลยทั้งสองและจำเลยร่วมซึ่งเป็นคู่ความทุกฝ่ายร่วม
กันยื่นคำร้องขอให้โอนคดีนี้ไปพิจารณาพิพากษาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการ
ค้าระหว่างประเทศกลาง ตามมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2539 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้อนุญาต และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลางรับโอนคดีนี้มาพิจารณาจนมีคำพิพากษาวินิจฉัยชี้ขาดคดี
แล้ว ปรากฏว่าในระหว่างการพิจารณาไม่มีคู่ความฝ่ายใดรวมทั้งจำเลยทั้งสองกล่าว
อ้างว่าศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางไม่มีอำนาจพิจารณา
พิพากษาคดีนี้ การที่จำเลยทั้งสองไม่ได้หยิบยกปัญหาว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจของศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางหรือไม่ขึ้นมาโต้แย้งแต่เพียง
หยิบยกปัญหาดังกล่าวขึ้นมาอุทธรณ์ จึงเป็นการล่วงเลยเวลาที่จะหยิบยกปัญหาเกี่ยว
กับอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลดังกล่าวขึ้นมาเป็นข้ออุทธรณ์ และถึงแม้หากคดี

นี้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง แต่การที่จำเลยทั้งสองได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาตั้งแต่ร่วมกับโจทก์ และจำเลยร่วมร้องขอให้โอนคดีนี้และสืบพยานหลักฐานของจำเลยทั้งสองในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมาจนเสร็จสิ้นโดยมิได้ยกปัญหาเรื่องอำนาจศาลขึ้นโต้แย้งยังถือได้ว่าเป็นการให้สัตยาบันแก่การดำเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาอีกด้วย ดังนั้น จำเลยทั้งสองจึงไม่อาจยกปัญหาเรื่องอำนาจศาลขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ได้ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่รับวินิจฉัย ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์จำนวน 5,000 บาท แทนโจทก์.

(สุวัฒน์ วรรณะหทัย-สมคิด ไตรโสรัส-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า - นายวัช ดิงสมิทธิ์
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>